

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-045	처분요구일자	2024-07-23
처 분 종 류	중징계(1), 통보(1), 시정(1), 권고(1)		
관 계 기 관	□□(주)		
제 목	ㄱ처리장 직원 부당행위 및 처리장 관리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

□□(주)(이하 ‘□□(주)’라 한다)는 인천국제공항공사(이하 ‘공항공사’라 한다)와의 계약¹⁾ 및 「인천공항 □□ 위탁사업 과업내용서」(이하 ‘과업내용서’라 한다), 「ㄱ처리장 운영관리 매뉴얼」(이하 ‘매뉴얼’이라 한다)에 따라 ○처 ▲팀(이하 ‘▲팀’이라 한다)의 관리·감독 하에 ㄱ처리장 운영 및 관리 업무를 위탁 수행하고 있으며, ㄱ처리장 현장 ㄴ 보관 및 관리, 미분류 ㄴ의 분류 업무, 반출 ㄴ의 현장 계근 업무 등 담당하고 있다.

한편, ○처 ■팀은 제1교통센터 ㉠실 개선사업 과정²⁾에서 철거한 스류(이하 ‘철거브’라 한다)를 20xx. xx. xx. ~. xx., xx. xx. ~ xx. xx.까지 ㄱ처리장으로 반출하였으며, ▲팀은 [별표 1] ㄱ처리장 반입현황(13회, 중량 77,090kg)과 같이 반입된 철거브를 북측 ㄷ 근처 옥외에 보관하고 있다.

2. 관계법령(규정) 및 판단기준

가. □□(주)의 임직원 복무관련 규정

□□(주) 직원은 □□(주) 「인사규정」 제34조(성실의 의무)에 따라 법령과 정관 및 제 규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은바 책임을 다하여야 하며, 동 규정 제42조(기타 복무에 관한 사항)에 따라 인사규정에서 정한 것을 제외한

1) □□ 운영관리과업 : 20xx.xx.xx. ~ xx.xx. / 1,431백만원(VAT 제외)

2) 제1교통센터 ㉠실 개선사업 : 20xx.x ~ 20xx.x / ㉠실 내 브 및 크 등 트설비 개선 공사

근무시간, 휴가, 출장 등 기타 복무에 관한 사항은 취업규칙과 인사규정세칙이 정한 바를 따라 복무하여야 한다.

또한, □□(주) 매뉴얼 ‘2.1 ㄴ 반입절차’에 따라 반입된 ㄴ는 공항공사의 재산으로 공항공사의 승인이 없이 반출해서는 아니된다.

나. ㄱ처리장 ㄴ관리 및 운영 관련 규정

□□(주)는 「ㄴ관리법」 및 공항공사 「ㄴ관리지침서」(이하 ‘지침서’라 한다), 과업내용서, □□(주) 매뉴얼에 따라 적법하게 ㄴ를 처리하고 ㄱ처리장을 운영해야 한다.

ㄱ처리장에 반입된 ㄴ는 공항공사 지침서 제2절·제3절의 각 4.5.3에 따르면 90일을 초과하여 보관하여서는 아니되며, 동 지침서 제6절 4.3.2에 따르면 ㄴ 종류별로 보관 기간을 준수해야 하며, 과업내용서 II.특수과업내용서 제3장의4 제5조(과업수행방법) 제2항에 따라 ㄴ별 법적 보관기한을 준수해야 한다.

□□(주)는 과업내용서 II.특수과업내용서 제x장의x 제x조(문서비치 및 자료관리) 제x항에 따라 망실 사고 발생 즉시 공항공사에 보고하여야 한다. 과업내용서 I.일반과업내용서 제30조(복무관리) 제1항 따라 근로자의 고의적인 업무태만, 업무수행 중 과실로 인한 공사에 재산적 손해 유발, 현행법 위반으로 인한 기소 등이 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 하며, 과업내용서 I.일반과업내용서 제58조(손해배상)에 따라 자회사와 소속 피고용인의 귀책으로 인한 손해 등을 끼친 경우에 손해배상과 민·형사상 일체의 책임을 지고, 제51조(계약금의 정산)에 따라 과업수행시 요청한 사업비가 내·외부 감사 결과로 감액 처분이 되었을시, 공항공사는 자회사에게 그 사유를 통보하고 상호 협의하여 당초 계약 금액에서 감액 또는 환수 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

▲팀은 ㄱ처리장에서 근무하는 □□(주) 직원 A이 3회(20xx. xx.xx., xx.xx., xx.xx.)에 걸쳐 ㄴ를 무단 절취하였음을 20xx. xx. xx.³⁾에 감사실에 보고하였다. 이에 감사실은 20xx. xx. xx.~xx. xx.에 걸쳐 “ㄱ처리장 업무실패 특정감사”를 한 결과 □□(주) 직원의 부당행위 및 ㄱ처리장 관리 부적정 사항을 확인하였다.

가. □□(주) ㄱ처리장 직원의 부당행위

□□(주) 사원 A(61세)은 20xx. xx. xx. 입사하여 20xx. xx. xx.까지 ㄱ처리장에서 ㄴ 반입/반출 현장관리(정리 및 청소), ㄴ보관 및 시설상태 점검, 외부 ㄴ의 반출 업무지원 등을 담당하였다.

A은 20xx. x월~x월에 걸쳐 ㄱ처리장내 철거ㄴ 안에 있는 ㅇ 및 ㅈ 등 초류 부품(이하 ‘ㅈ’이라 한다)을 공구 등을 사용하여 분해 후 [표 1] 및 [별표 2]과 같이 최소 6회에 걸쳐 53개, 128kg 상당을 무단 반출하였으며, 이중 각 1kg 직사각형 ㅇ 8개를 제외하고 약 120kg을 인천광역시 르공단 소재의 복수의 재활용품 수집업체(위치 불상) 등에 매각하여 약 33만원의 부당이득을 취하였다.

[표 1] A의 철거 ㄴ 부품 무단반출 현황

일 자	철거 ㄴ 무단반출 부품	처분·반납	확인 자료
20xx.xx (날짜미상)	ㅇ 무단 반출	전부 처분	자필 반출현황서
20xx.xx.xx.(x)	ㅇ 및 ㅈ	전부 처분	최초 사고보고, 자필 반출현황서 및 CCTV
20xx.xx.xx.(x)	ㅇ	전부 처분	CCTV 및 자필 반출현황서
20xx.xx.xx.(x)	ㅇ	일부 반납	자필 반출현황서
20xx.xx.xx.(x)	ㅇ 및 ㅈ	일부 반납	최초 사고보고, 자필 반출현황서 및 CCTV
20xx.xx.xx.(x)	ㅇ 및 ㅈ	일부 반납	최초 사고보고, 자필 반출현황서 및 CCTV

3) 20xx. xx. xx. 오전에 ▲팀은 공항공사 감사실에 구두보고 하였으며, 20xx. xx. xx에 사고보고서 공문을 공항공사 감사실로 송부

A은 20xx. xx. xx. 감사실에서 문답에 출석하여 최초 사고 보고된 3회 외 2회 추가된 5회에 걸쳐 약 34개 물품을 절취하였다고 반출현황을 자필로 작성하고 추가절취는 없다고 진술하였으나, 감사반이 문답 후 CCTV를 재확인한 결과 추가로 1회, 19개 물품 절취가 발견되었다.

A은 평일 6시 50분경~8시 30분경, 토요일 주말근무 시에 B 부품을 무단 반출하였으며, 이는 현장팀장 및 동료 근무자가 출근하기 이전이거나 북측 현장 사무실에 단독 근무하여 직원간에 감시가 소홀한 시간대에 사전에 계획하여 반복 절취한 것이다.

A은 20xx. x월~x월에 걸쳐 절취한 120kg 상당의 츠를 매각 하였고, 보관 중이던 8kg은 감사기간 중 공항공사로 반납하였다. A이 매각한 츠를 공항공사가 직접 매각할 경우 기대되는 추정수익 약 140만원⁴⁾(VAT제외)상당의 손해가 발생한 것이며, □□(주)는 위탁사업계약 과업내용서 I.일반과업내용서 제58조(손해배상) 등에 따라 배상할 책임이 있다.

A이 폐기대상 츠를 무단 절취, 매각한 행위는 형법 제356조 업무상 횡령죄⁵⁾에 해당되며, □□(주) 「인사규정」 제34조 및 매뉴얼 ‘2.1 ㄴ반입절차’ 등에 위반 되는 것이다.

A은 문답과정에서 절취현황을 축소하여 진술하였고 이를 확인하기 위해 2차 문답에 출석을 통보하자 □□(주)에 퇴직원을 제출하고 무단 결근⁶⁾하여 감사의 진행을 곤란하게 하였다. 또한 철거비가 20xx. x월부터 반입되어 있었고, CCTV 보존기간이 1달이며, 20xx. xx. xx.의 경우 철거비 뒤에서 약 2시간 이상 머무른 후 중식시간에 차량을 출차하여 그처리장 인근에 8분 가량

4) 정상 매각금액 1,396,136원 = 119.8kg(미반납 중량) × 11,650원/kg('24.7월 현재 비철 상동 매각단가)

5) 법률검토 결과 A의 행위는 업무상 철거비를 보관하는 지위에서 이를 무단 반출·처분한 것으로 형법 제356조의 업무상 횡령죄(10년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금)에 해당하는 것으로 판단됨. 설령, 횡령죄에서의 ‘보관자’의 지위를 인정하지 않더라도 최소 형법 제329조의 절도죄에 해당하는 것으로 판단됨

6) A은 20xx. xx. xx. 2차 문답을 앞두고 20xx. xx. xx. □□(주) 퇴직원을 제출하였으나, □□(주) 인사규정 제54조(의원면직의 제한)에 의해 감사 중에는 퇴직원이 수리되지 않음. 이에 공항공사 감사반과 □□(주)는 문답 참석 및 출근 요청을 수차례 시도하였으나 연락 두절상태로 무단결근으로 처리되다가 20xx. xx. xx.에 직위해제됨

머무르는 등 추가 무단반출이 의심되는 행동 및 가능성이 있어 수사기관에 수사의뢰가 필요하다. 아울러 공항공사의 정확한 손해를 추정하기 위해서는 철거비 매각 완료 시, 반입량과 반출량 대조 등을 통해 추가 절취량과 공항공사에 발생한 추가 손해를 명확히 할 필요가 있다.

한편 1차 문답 후 CCTV 확인 중에 A이 근무시간 중에 개인차량에서 1시간 이상 머무르거나 ㉠ 창고에서 개인차량을 세차 하는 등의 [표 2]과 같이 위탁사업 과업이행과 무관한 행위가 발견 되었다.

【표2】 A의 위탁사업 과업이행과 무관한 행위 현황

일자	시간대	시간	행 위	현장팀장 근태
20xx.xx.xx.	07:47~08:54	1시간7분	차 안에서 계속 머무름	휴가
20xx.xx.xx.	08:08~09:14	1시간6분	차 안에서 계속 머무름	9시 근무 시작
20xx.xx.xx.	08:36~09:31	55분	차안에서 계속 머무름	오전 반차
20xx.xx.xx.	07:52~09:26	1시간34분	차안에서 계속 머무름	9시 근무 시작
20xx.xx.xx.	07:20~08:48	1시간28분	차안에서 계속 머무름	9시 근무 시작
20xx.xx.xx.	07:37~07:47	10분	㉠ 창고에 개인 차량 세차	9시 근무 시작
20xx.xx.xx.	07:38~08:48	1시간10분	차안에서 계속 머무름	휴가
20xx.xx.xx.	07:46~08:54	1시간8분	차안에서 계속 머무름	휴가

A의 [표 1] 무단반출 행위 및 [표 2]의 위탁사업 과업이행과 무관행위는 과업을 이행하지 않은 것으로 과업내용서 I.일반과업내용서 제51조에 따라 용역 대금에서 정산하여야 한다.

나. 이벤트 발생시 보고 지연

과업내용서에 따라 □□(주)는 사고 발생시 공항공사에 즉시 보고해야 한다.

A의 ㄴ 무단반출을 □□(주)는 20xx. xx. xx. 최초 인지하였고 10일이 경과한 20xx. xx. xx.에 공항공사 ▲팀에 구두보고 하였다. ▲팀은 20xx. xx. xx.에 공항공사 감사실에 구두보고 하였다. □□(주) ㄱ처리장 현장 팀

장 B은 직상위자에 당일 보고 하였으나, CCTV 영상 확인, 경위 파악 및 대책 논의, 피신고자 면담 등으로 공항공사에 보고까지는 시간이 소요되었다고 하였다. 이는 사고발생시 즉시 인지라는 즉시 보고 의무의 취지에도 맞지 않으며, 대책 등은 즉시 보고 후 단계별로도 할 수 있는 사항이므로 보고 지연에 대한 정당한 사유가 될 수 없다.

보고지연은 공항공사와 □□(주)간의 이벤트 발생시 보고에 대한 구체적 기준이 없어서 발생한 것으로, □□(주)는 매뉴얼 7.비상운영절차⁷⁾에 보고 및 단계별 대응요령 등을 구체화 할 필요가 있다.

다. 업무공간 분리로 인한 복무관리 미흡

□□(주)는 과업내용서 I.일반과업내용서 제30조(복무관리) 제1항에 따라 소속 근로자에 의해 고의적인 업무태만, 업무수행 과실로 인한 공사에 재산적 손해 등이 유발 되지 않도록 적절한 복무관리를 하여야 한다.

그처리장은 현장팀장을 제외하고 행정·전산관리 등을 담당하는 ◎기술자 3명, 현장정리·청소 및 ㄴ 분류 등을 담당하는 ㉠기술자 3명 등 6명이 근무 중이다. 사무실은 [별표 3]과 같이 남측 주 사무실과 북측 계근관리를 위한 보조 사무실이 있으며, 남측 주 사무실에 근무자 전원을 위한 업무좌석이 마련되어 있으나 ㉠기술자 3명은 북측 사무실에서 상시 근무를 수행하고 있다.

㉠기술자 A의 ㄴ 무단반출 행위 및 위탁사업 과업이행과 무관한 행위는 북측에 위치한 사무실 및 폐기장 인근에서 발생하였다. 20xx. xx. xx. 토요일에 A은 ◎기술자 1명과 2인 1조로 근무하였으나, 남·북 각각의 사무실에서 근무하여 A이 오전 중 장시간에 걸쳐 ㄴ 무단 반출하는 동안 아무런 제지 및 감독이 이루어지지 않았다.

북측 사무실은 북측 계근대 이용시 근무인원이 필요하나 상시적이지 않으며 특히 주말에는 북측 계근대 소요가 거의 없어 근무인원을 배치할 필요성이 낮으므로 불요불급한 것이며, 동료간 유기적인 업무협조와 관리자의 근무관리가 어려운 북측사무실에 근무자가 상시 근무하도록 현장을 운영한 것은 무단반출이 가능했던 요인의 일부가 되었다.

7) 화재사고, 오염유출사고, 계근대 오작동 등의 비상상황에 대하여 대응체계 및 조치절차 등이 단계별로 구체적으로 기술됨

또한, 업무공간 분리는 「위험작업장 근로자 단독작업 금지 세부기준」⁸⁾의 목적 및 취지에 반하여 각종 근로자 안전 및 비상상황 관리 등에 있어서도 위험성이 있다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

A은 문답을 통해 금번 절취 건은 소량이고 작은 규모이었기에 크게 문제가 될까 하는 등 좀 느슨하게 생각하였으며, 건물생심이 발동하여 저지른 것으로 매우 후회되고 죄송스러우며 부끄럽다고 진술하였다.

그러나, 1차 문답 후 추가로 발견된 절취건에 대해 2차 문답에 출석을 요구하자 20xx. xx. xx. 퇴직원을 제출한 후 20xx. x월 현재까지 출근하지 않아 ㄷ의 추가절취가 있었을 가능성이 높다.

□□(주) ▽사업소 ◆팀은 20xx년 등 과거 사례를 통해 절취 등 비위우려에 대해 늘 인지하고 있었음에도 이러한 사례가 재발하여 아쉬우며, ㄴ가 원활하게 반출 되지 않아 공간이 협소하고 직원들의 불만 가중 등의 어려움이 있어 ㄴ의 조속한 반출이 이루어져야 한다는 의견을 제시하였다.

또한, □□(주)는 북측 계근대 사용을 제외한 평시에는 남측 주 사무실에서 근무인원 전원이 근무하여 복무 및 안전관리 등을 강화할 필요가 있으나, 넓은 ㄱ처리장 현장을 수시로 이동하는데는 한계가 있어 공항공사의 협조조치가 필요하다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

A은 ㄱ처리장 현장관리 업무를 수행하며 관련 규정 준수는 물론 신의와 성실로써 업무에 임하여야 하나, 근무자가 적은 시간대에 사전 계획 하에 반복적으로 ㄷ를 무단 반출, 매각하여 고의성과 비위성이 상당하다. 그리고 2차 문답 거부 후 퇴직원을 제출하고 출근하지 않는 중이며 이는 감사에 불응하는 것이다.

8) 정부 「공공기관 안전관리 지침」에 따라 위험작업장에 대해 근로자 단독근무를 금지하고 최소 2인 1조 이상 근무 하도록 하는 공항공사 세부 기준을 제정(2019.6월)

츠를 무단 절취하여 매각한 것은 형법 제356조 업무상 횡령죄에 해당하며, □□(주) 「인사규정」 제34조 및 「윤리규정」 제35조, □□(주) 매뉴얼 ‘2.1 ㄴ반입절차’ 등을 위반하였으며 그 비위행위의 고의성 및 비위성이 중하므로 중징계 사유에 해당한다.

조치할 사항

① □□(주) 사장은 공항공사 자산인 철거비 부품을 무단 반출 및 임의 처분하여 형법 제356조의 업무상 횡령죄를 저지르고, □□(주) 「인사규정」 제34조 및 「윤리규정」 제35조, □□(주) 매뉴얼 ‘2.1 ㄴ 반입절차’ 등을 위반한 A에게 「중징계」 조치하시기 바랍니다. (중징계)

[관련자]

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처
▽사업소 ◆팀	●급 (사원)	A	20xx. xx. xx. ~ 현재	처리장 현장관리 및 ㄴ 반출입 지원	좌동

② □□(주) 사장은 A이 위탁사업 과업이행과 무관한 행위를 한 사실을 통보하니 자체 규정에 따라 조치하시기 바랍니다. (통보)

③ □□(주) 사장은 A이 공항공사 자산을 임의로 매각하여 발생한 손해 (1,396,136원, VAT 제외)를 위탁사업 과업내용서에 따라 손해배상하고, 위탁사업 과업을 이행하지 않은 시간에 대해 기성 청구시 반영하시기 바랍니다. 아울러, 철거비 매각 완료 후 공항공사에 손해액이 추가 확인될 경우 추가로 손해배상하시기 바랍니다. (시정)

④ □□(주) 사장은 ㄱ처리장 내 사고 발생시 즉시 보고 의무를 준수하도록 「ㄱ처리장 운영관리 매뉴얼」 상의 보고·대응 절차를 구체화 하고, 감사결과를 반영하여 ㄱ처리장 운영을 개선 하는 등 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략

[별표 1] ㄱ처리장 반입 현황 (20xx.x월~xx월)

연번	반입일자	반출부서	품목명	계근중량(kg)
1	20xx.xx.xx.	■팀	스류	4,760
2	20xx.xx.xx.	■팀	스류	5,450
3	20xx.xx.xx.	■팀	스류	5,460
4	20xx.xx.xx.	■팀	스류	10,350
5	20xx.xx.xx.	■팀	스류	8,580
6	20xx.xx.xx.	■팀	스류	4,700
7	20xx.xx.xx.	■팀	스류	130
8	20xx.xx.xx.	■팀	스류	12,690
9	20xx.xx.xx.	■팀	스류	8,080
10	20xx.xx.xx.	■팀	스류	6,140
11	20xx.xx.xx.	■팀	스류	1,200
12	20xx.xx.xx.	■팀	스류	8,680
13	20xx.xx.xx.	■팀	스류	870
합계		-	-	77,090

[별표 2] 철거 ㄴ 부품 무단 반출 현황

○ 무단 반출품 목록

① 직사각형 ○ (16.5 x 7.6 x 1.0, 1.0)*	② 정방형 ○ (14.5 x 14.5 x 1.5, 2.8)	③ 굴곡형 ㄱ (91.0 x 6.2 x 0.6, 2.6)
삭제	삭제	삭제
④ 얇은 장대형 ㄱ (71.0 x 4.0 x 0.7, 1.5)	⑤ 굵은 장대형 ㄱ (76.8 x 7.9 x 1.0, 5.5)	⑥ 직사각형 ㄱ (37.8 x 14.5 x 1.2, 5.7)
삭제	삭제	삭제

* 품목규격 : 길이 x 폭 x 두께(cm), 무게(kg)

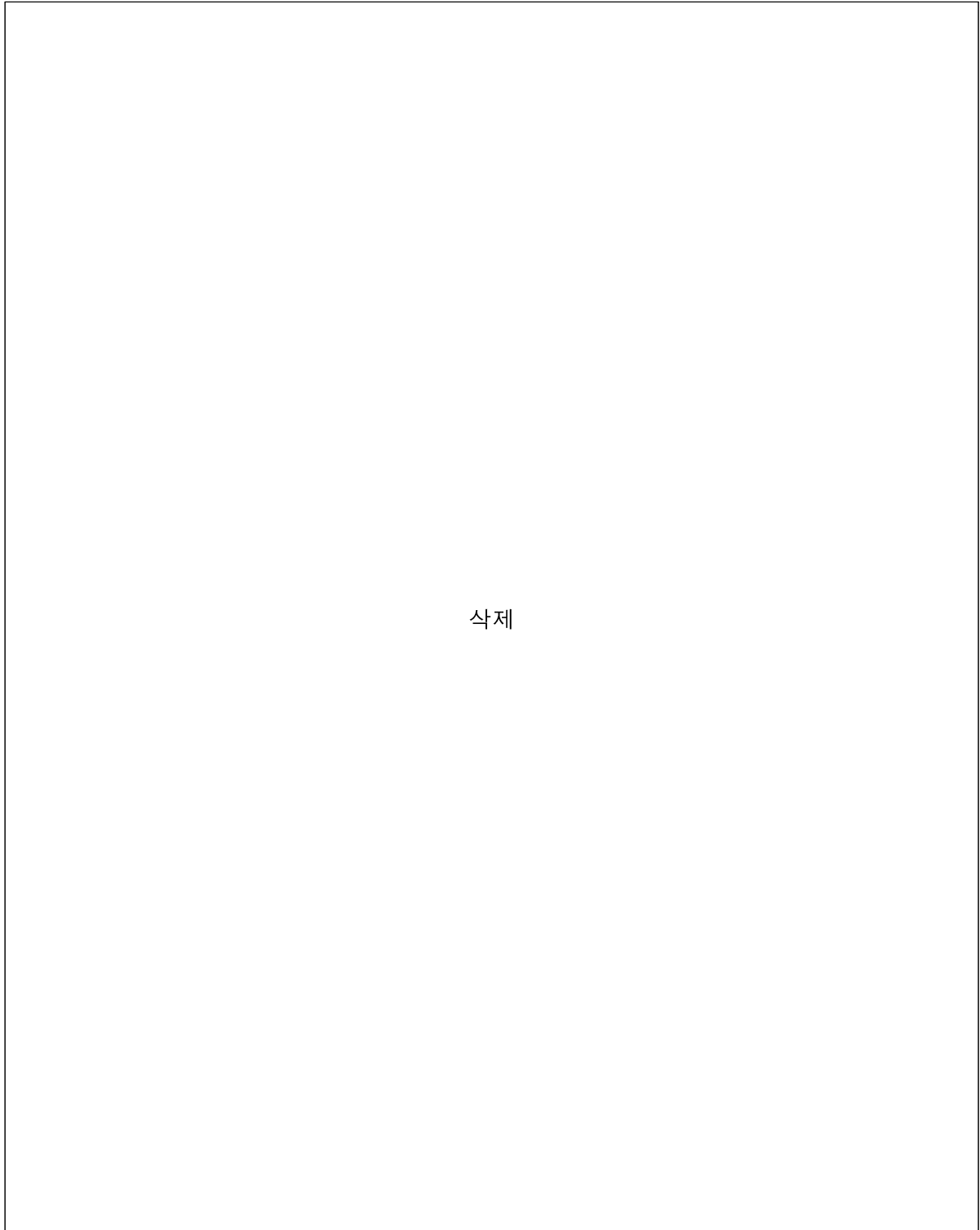
○ 무단 반출품 수량*

(단위 : 개, kg)

연 번	날 짜	① 직사각형 ○	② 정방형 ○	③ 굴곡형 ㄱ	④ 얇은 장대형 ㄱ	⑤ 굵은 장대형 ㄱ	⑥ 직사각형 ㄱ
1	'XX.XX (날짜미상)	-	10	-	-	-	-
2	'XX.XX.XX.	5	10	1	-	-	5
3	'XX.XX.XX.	2	-	-	-	-	-
4	'XX.XX.XX.	4	-	-	-	-	-
5	'XX.XX.XX.	4	-	-	1	-	-
6	'XX.XX.XX.	8	-	-	-	2	1
총 량	53(개)	23	20	1	1	2	6
	127.7(kg)	22.5	56.0	2.6	1.5	11.0	34.1

* 상기 자료는 A이 작성한 반출현황서 및 감사자의 CCTV 영상 대조를 바탕으로 ▲팀 및 □□(주)의 확인 등을 거쳐 특정한 품목 규격 및 수량 등을 정리한 자료

[별표 3] ㄱ 처리장 내 사무실 위치



삭제